Suspensão por Infração Específica

Segundo o artigo 261, do Código de Trânsito Brasileiro, alguns artigos de infração podem originar o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir como penalidade concomitante, coexistente e simultânea.

Tais infrações estão previstas nos artigos 148-A, §5º; 165; 165-A; 170; 173; 174; 175; 176; 191; 210; 218, III; 244, I, II, III e V e art. 253-A do CTB.

É coexistente porque depende da existência da penalidade de multa. É simultânea porque deve ser aplicada ao mesmo tempo em que ocorre a outra penalidade.

Esse tipo de suspensão não gera computo de pontos, já que possui força de aplicação própria, sendo vedado o seu uso em outros processos administrativos, sob pena de configurar, como dito, *Bis in Idem.*

A concomitância dos processos administrativos está prevista no artigo 261, em seu parágrafo 10º, que diz:

> ***§ 10.*** *O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e* ***ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa****, na forma definida pelo Contran.*

Além da previsão no art. 261 do CTB, também temos o art. 8° da Resolução 723 do CONTRAN que foi recentemente alterada pela Resolução 844/2021 do CONTRAN, mas que fere o contraditório e a ampla defesa, principalmente se o condutor não for o proprietário do veículo, veja.

> *Seção II - Por Infração Específica*
> *Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma:*
> *I - quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado* ***processo único para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir****, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; (Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).*
> ***II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB, podendo ser autuado um <u>único processo para essa finalidade</u>, observado o disposto na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações.*** *(Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).*
> *§ 1º Para as autuações que não sejam de competência dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, relativas às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de*

> *dirigir. (Redação do parágrafo dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).*
> *§ 2º Na hipótese prevista no inciso I, o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 6 de setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).*
> ***§ 3º O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput é de 180 (cento e oitenta) dias ou de 360 (trezentos e sessenta) dias, se houver defesa prévia, na forma do art. 282 do CTB. (Parágrafo acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021).***

O texto alterado pela Lei 14.071 corrige uma falha que persistiu por décadas e que gerou inclusive a análise equivocada por parte das autoridades de trânsito de que o processo de multa é totalmente desvinculado do processo de suspensão do direito de dirigir. Não é.

O processo de multa é o início, a base para a aplicação do processo de suspensão e os vícios de um se estende ao outro.

Assim, o argumento de que no processo administrativo de suspensão não podem ser debatidas situações como dupla notificação, erros de preenchimento do auto de infração ou então razões de mérito relativos à autuação, não pode ser mais aceito, com base na atual legislação.

O parágrafo 10º, acima citado, torna evidente que ambos os processos devem seguir os preceitos instituídos no Capítulo XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Só que, no texto atual, a competência para julgar ambas as penalidades deixam de ser exclusivamente do órgão executivo de trânsito estadual, passando a ser responsabilidade do órgão de trânsito que promoveu a autuação.

Assim, numa primeira análise, já é possível admitir que a duração de um processo de suspensão do direito de dirigir por infração específica é o mesmo do processo de multa, incluindo os prazos prescricionais.